

[예상][1][09.02-1]단시간근로자의 초과근로 가산수당 지급 요건 및 근로자의 가산임금 청구권 인정 여부 검토

【문제 9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20 시간(1 일 4 시간, 주 5 일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40 시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2 시간씩 총 10 시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10 시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50 만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음 1) 단시간근로자의 초과근로에 대한 법정 가산수당 지급 요건 및 사안에서 乙이 수행한 10 시간의 추가 근무에 대해 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논하시오. (25 점)